

מסורת הש"ס

(א) מדות פ"ד מ"ו, (ב) לקמן (ד, כס"א לחא, ד) כס"א: ששכ ולישכ,

תורה אור השלם

1 והציע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית קיבץ הנהגה לבלתי אחוז בקירות הבית: מליכ"א ו' 2 והצלעות צלע אַל צלע שולש ושלושים פעמים ובאות בקיר אשר לבית לצלעות קיבץ קיבץ לזהות אחדים ולא יהיו אחדים בקיר הבית: יחזקאל מא' ו' 3 ויהא קנה אחד ארך קנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אולם השער מרבית קנה אחד: יחזקאל מ' ז'

גליון הש"ס

כתנ"י לא מבר יציעי ע"י כסל"ש כפי מדרים דף ט ע"ה ד"ה וסכ"א:

מוסף תוספות

א. ואלו הם ודאי היציעים הסובבים להיכל שמשל צדדים וכן היו שלשים ושלש כדאימא במסכת מדרת (פ"ד מ"ג), ריעז"א, ב. [נ"י] כותל ההיכל שמפסיק בין ההיכל ותא, וכותל התא שמפסיק בינו ובין רשות הרבים, י' רמה, ג. שערב כותל ההיכל לא היה שוח בכל מקום שאם כן היו צריכות לנקב החומה לתחוב בה ראשי הקורות של התא ולא יצאו לעשות פן ירקבו, מוס' יומא נג. ד'. וכותל התא ה' אמות ומחצה, שס. ו'. שהיה מגרע חצי אמה מכל כותל, שס. א'. והיינו אורך המגרעת הראשונה היא שש המגרעות השניה ארכה שבעה, שס.

רבינו גרשום

המוכר את הבית, סתם: יציע. מפרש בגמ': שהיא פתוחה לתוכו. דמחזימא כיון דתשמישו בבית מוכר אפי' אינו מוכר: בזמן שיש לו מעקה גבוה י' טפחים. דבר חשוב בפני עצמו לא מוכר, וכן היו רגילין שהיו משמישין בגנותיהן: אפתא דהבא היו עליה ולא כהנאה אפתא דסוף חזקת הבתים: בראק חלילה. הוא פרוזדור שערושין בפני הבית ולועזין פרוזיא: מ"ד אפתא. אינו

מוכר אפי' שפתוח לבית כל שכן בראק חלילה שלפני הבית שפתוח לחצר ולבית ודבר חשוב לעצמו: אבל מאן דאמר בבראק חלילה. לא מיוזבנא דחשיב: ג' שמות יש לו. במקרא: והיציע התחתונה. אלו לשכות שהיו בנזיות חוץ לכותל בהמ"ק תחתים שנים ושלישים: זו על גב זו. וכי האי גונא היו בנזיות דק"ל דכותל ההיכל עביו שש אמות מלמטה כנגד היציע התחתונה והיא היתה חמש באמה רחבה וכנס אמה מכותל ההיכל כנגד תקרה של יציע התחתונה ועל אותה כניסה שוככות קצות קורותיו של יציע וממנו למעלה כנגד יציע התיכונה היה עביו של כותל היכל חמש אמה ולהכי הוה תיכונה שש באמה רחבה וכנגד תקרה של תיכון כנס אמה בכותל היכל שעל אותה כניסה קצות קורות תיכון שוככות וכנגד היציע שליש היה עובי הכותל היכל ד' אמות. ולהכי והשלישית שבע באמה רחבה וכנס עוד אמה מקום שקורותיו שוככות. נמצא מן תקרה השלישית ולמעלה עביו של כותל ג' אמה

המוכר אם הבית, סתם: היציע. במוכר מפרש. ואינו בכלל בית אע"פ שפתוח היציע לתוכו של בית דליכא למימר

דכיון דתשמישו לבית מכרו עם הבית אפ"ה אינו מוכר: ולא אם החדר. אע"פ שהוא לפניס מן הבית

דכיון דאין תשמישו כשל בית שאינו עשוי אלא להנניע שם חפציו לשמור כמין תיבה הלכך אינו בכלל בית: **בזמן שיש לו מעקה כו'**. היו חשוב בפני עצמו ולא בטיל אגב בית: **גב' אפסא**. אפנטמ"ן צנין נמוך אצל הבית מצדו או מאחוריו: **בדקא חלילה**. איהו נמי כמין אפתא סמוך לבית אלא שעשוי חלונות חלונות לנוי לדר"ש בלע"ו והיינו לשון חלילה על שם שכתליו חלול כל סביביה ועשוי חלונות כן נראה בעיני: **כ"ש בדקא חלילה**. דאינו מוכר דאין תשמישו דומה לתשמישו של בית כלל שהרי לנוי עשוי ולהקר שם: **אצל אפסא**. שהוא סתום כבית דמי תשמישו לתשמיש דבית טפי ומוזבנא בכלל בית: **היציע הפתוחה וגו'**. ג' היו זו על גב זו כו' א' וכל אחת ואחת מרחבת אמה מחברתה כשזיל שהיו כונסין את החומה אמה להושיע ראשי קורות של תקרה המפסקת צין יציע לליע

דכתיב (מ"ב 11) כי מגרעות דהיינו כניסא החומה נתן לבית סביב לבלתי אחוז בקירות הבית כלומר שלא יטערך לנקוב את קירות הבית לתחוב שם ראשי קורות: **דכסיב**. ציחוקאל: **הלענוס אלע אל אלע וגו'**. ופשטיה דקרא בתיאס מייירי: **קנה אחד אורך וגו'**. היינו שש אמות שכן מדה הקנה כדמפרש ציחוקאל (מ) ואליע התיכונה קאי דהויא שש אמות: **ואינעיס אימא מהכא**. נפקא לן דתא היינו צנין שאחורי בית דהיינו יציע דקחשיב תא אחורי ההיכל: **כותל ההיכל שש כו'**. משנה במסכת מדות דקחשיב אורך ההיכל מן המזרח למערב מזה אמה כותל האולם חמש כו' ומדקא חשיב תא לבסוף ש"מ היינו יציע: **כותל ההיכל שש**. עובי הכותל שאחורי בית קדשי הקדשים: **והסא שש**. חללו של תא מן המזרח למערב: **והסא הסא**. כותל מערבי שלו עביו חמש: **אמר מר זוטרא**. הא דמתן לא מכר את היציע והוא דליכא ד' אמות על ד' אמות חשוב בפני עצמו ואי לא לא: **לא אם הצור**. סיפא דמתני' דהמוכר את הבית לא מכר את היציע היא וקאמר דגם את הצור ואת הדות אינו בכלל בית: **צור בחפירה**. דות צננין: **אע"פ שסבב לו**. בית זה אני מוכר לך ועומקה ורומה דלא אחא לרצויי אלא עליות ומעקה וקרקעית הבית שאם ראה מוכר לחפור תחת הבית לוקח מעכב עליו:

ה"ג גבי צור ודות אי היו ד' אמות אינו מוכר ואי לא לא חשיב בפני עצמו **דכדור קצר הוא: צור ודום ששמישפא לחוד**. שעמוקים הם ותשמישן למים ובית ששמישפא לחוד^א לפיכך אינו בכלל בית אע"ג דלא היו ד' אמות אצל יציע ובית חדא ששמישפא היו הוא מקום דירה: **לא חשיב**. ובטיל לגבי בית: **השפא יציע**. ששמישפא שוה לגמרי לשל בית אמרת לא מיוזבנן להדי בית: **חדר**. העשוי לשמירת ממונו ואין (א) דומה השמשש לשל בית לא כל שכן ואמאי אינטריך למיהדר ולמימניה: לא

בגמרא מפרש. ואינו בכלל בית אע"פ שפתוח היציע לתוכו של בית דליכא למימר דכיון דתשמישו לבית מכרו עם הבית אפ"ה אינו מוכר: ולא אם החדר. אע"פ שהוא לפניס מן הבית

המוכר את הבית *לא מכר יציע ואע"פ שהיא פתוחה לתוכו יולא את החדר שלפנים הימנו יולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים ר' יהודה אומר אם יש לו צורת פתח אע"פ שאינו גבוה י' טפחים אינו מוכר: **גב' מאי יציע הכא תרגימו** אפתא רב יוסף אמר יבדקא חלילה למאן דאמר אפתא לא מוזבנא כ"ש בראק חלילה לא מוזבנא למ"ד בראק חלילה אבל אפתא מוזבנא תאני רב יוסף שלש שמות יש לו יציע צלע תא יציע דכתיב י'היציע התחתונה חמש באמה רחבה צלע דכתיב ²והצלעות צלע אל צלע שלש ושלשים פעמים תא דכתיב ³והתא קנה אחד אורך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות ואי בעית אימא מוהבא ⁶כותל ההיכל שש והתא שש כותל התא חמש אמר מר זוטרא יהוהא דהוי ארבע אמות אמר ליה רבינא למר זוטרא לדידך דאמרת עד דהוי ארבע אמות אלא מעתה גבי בור ⁷דרתנן לא את הבור ולא את הדות אף על פי שכתב לו עומקא ורומא ה"נ אי הוו ארבע אמות אין אי לא לא הבי השתא התם הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד הכא אידי ואידי חדא תשמישתא היא אי הוי ד' אמות חשיב ואי לא לא חשיב: ולא את החדר שלפנים הימנו: השתא יציע לא מיוזבנן חדר מיבעיא לא

צין בשלשה כותלי התא והמגרעת היתה חצי אמה מכל ד' והיתה כותל ההיכל מלמטה שש ומחצה⁷ וכנגד התיכונה שש והשתא ניחא דכל התאים היו מרובעים התחתונה חמש על חמש והתיכונה שש על שש והעליונה שבע על שבע⁸ והא דמתן במס' מדות (פ"ד מ"ד) התחתונה רחבה ה' ורובד שש אמצעים שש ורובד שבע המגרעת קרי רובד' לפי שהוא כעין שורה בולטת דרובד היינו שורה דמתנן במסכת תמיד (פ"א מ"א) בית גדול היה ומוקף רובד של אצן ומפרש בגמ' דהיינו אינטוומא ועוד יש לפרש דבבית שני היתה יציע התחתונה שש והיה חלוק מצית ראשון כמו שמיניו שחלוקין תאים שלעתיד במשכן ציחוקאל דכתיב הסם ורוחב האלע ד' אמות ה"נ שמא כך היו חלוקין מצית ראשון ומלינא למימר דחשיב שפיר מלמטה: לא

רעיו: והצלעות צלע אל צלע. ולא היו אחוזות בקירות הבית אלא כדאמרן במגרעות: והתא. היינו יציעי: ובין התאים. כלומר בין תא לתא ה' אמות: ואיבעית אימא מוהבא. מצי יליף דתא היינו יציע של אחור הבית דקא חשיב במדות דכותל ההיכל עביו שש והתא שש היינו יציע: אמר מר זוטרא. היכי אמר' מכר את הבית סתם ולא מכר את היציע והוא דהויא יציע ד' אמות ברוחב דמקום חשוב בפני עצמו הוא: ה"ג. בור ודות אי היו ד' רוחב אין מכורין אי לא לא והא בור לא היו ד' אמות רוחב: האי תשמישתא. בבית לחוד הוא שהולכין בו ושוכבין בו ובור ודות עומדין לתשמיש אחר משה"אפי' פחות מד' אמות לא מכר אבל הכא גבי בית יציעי אידי ואידי חדא תשמיש מקום דירה. הלכך אי היו ד' אמות חשוב הוא לעצמו ולא מכר ואי לא לא: השתא יציע. דתשמיש הבית הוא אמרת לא מוזבנא. חדר בפני עצמו דלאו תשמיש בית הוא אלא לישן בו או להצניע בו חפצים מיבעיא דלא מודבנן:

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא סא.

המוכר את הבית. תני רצ יוסף ג' שמות יש לה יציע כלע ותא. אליע דקרא קאי דליע דמתני' כבר פירש רצ יוסף גופיה דהוי בדקא חלילה וליע דבהמ"ק לא מלינו בשום מקום שהיה עשוי כמין חלונות: **והצלעות צלע אל צע**. וכתיב זהאי קרא ולא

(ט) היו אוחזים בקירות הבית ובקרא דליע כתיב לבלתי אחוז בקירות הבית ש"מ דללע וליע חד הוא^א: **ואיבעית אימא מוהבא כותל ההיכל שש**. תימה לר"מ ולר"י דבמר קרא מיימי משנה דהוי כמו יהודה ועוד לקרא (ט) בפ"ק דקדושין (דף ו.) ואומר ר"י דהתם לא קפיד אלא אלשון ועוד אצל הכא דלא קאמר ועוד אחי שפיר וענין זה מלינו בכמה מקומות (צ"ק דף צג:) דבר זה כתוב בתורה ושנוי צנציחס ומשולש בכמונים ושנוי צמשה: **והתא שש**. במיכונה איירי דלאותה היתה שש אצל תחתונה לא היתה אלא חמש דכתיב והיציע התחתונה חמש צאמה רחבה וגו' ונראה דלכך לא נקט התחתונה משום דכנגד התחתונה היה כותל ההיכל עביו שבע¹ אע"פ שכותל מורחי של היכל שלא היה צו תאים היה שש עביו למעלה ולמטה שאר כותלי ההיכל שהיו צהן מגרעות היו למטה עבין ו' וכנגד התיכונה עביו שש כי המגרעת היא אמה² ולכך התיכונה רחבה מן התחתונה אמה ולכך נקט מיכונה משום דניחא ליה למינקט בכותל היכל מערב שש כמו שמונה התם בכותל מזרח ואם הוה כזה היכל בתחתונה הוה לרין למימר כותל היכל שבע והתא חמש וניחא ליה למינקט שש בצמערב כמו צמזרח ועוד נראה לר"י דהמגרעות היו צין בכותל ההיכל

היכל מלמטה שש ומחצה⁷ וכנגד התיכונה שש והשתא ניחא דכל התאים היו מרובעים התחתונה חמש על חמש והתיכונה שש על שש והעליונה שבע על שבע⁸ והא דמתן במס' מדות (פ"ד מ"ד) התחתונה רחבה ה' ורובד שש אמצעים שש ורובד שבע המגרעת קרי רובד' לפי שהוא כעין שורה בולטת דרובד היינו שורה דמתנן במסכת תמיד (פ"א מ"א) בית גדול היה ומוקף רובד של אצן ומפרש בגמ' דהיינו אינטוומא ועוד יש לפרש דבבית שני היתה יציע התחתונה שש והיה חלוק מצית ראשון כמו שמיניו שחלוקין תאים שלעתיד במשכן ציחוקאל דכתיב הסם ורוחב האלע ד' אמות ה"נ שמא כך היו חלוקין מצית ראשון ומלינא למימר דחשיב שפיר מלמטה: לא

רעיו: והצלעות צלע אל צלע. ולא היו אחוזות בקירות הבית אלא כדאמרן במגרעות: והתא. היינו יציעי: ובין התאים. כלומר בין תא לתא ה' אמות: ואיבעית אימא מוהבא. מצי יליף דתא היינו יציע של אחור הבית דקא חשיב במדות דכותל ההיכל עביו שש והתא שש היינו יציע: אמר מר זוטרא. היכי אמר' מכר את הבית סתם ולא מכר את היציע והוא דהויא יציע ד' אמות ברוחב דמקום חשוב בפני עצמו הוא: ה"ג. בור ודות אי היו ד' רוחב אין מכורין אי לא לא והא בור לא היו ד' אמות רוחב: האי תשמישתא. בבית לחוד הוא שהולכין בו ושוכבין בו ובור ודות עומדין לתשמיש אחר משה"אפי' פחות מד' אמות לא מכר אבל הכא גבי בית יציעי אידי ואידי חדא תשמיש מקום דירה. הלכך אי היו ד' אמות חשוב הוא לעצמו ולא מכר ואי לא לא: השתא יציע. דתשמיש הבית הוא אמרת לא מוזבנא. חדר בפני עצמו דלאו תשמיש בית הוא אלא לישן בו או להצניע בו חפצים מיבעיא דלא מודבנן:

עין מושפמ נר מצוה

א א מיי פכ"ה מהל' מכירה הל' א סמג עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' ריד

סעף א:

ב ב ג מיי שם הל' ב

טוש"ע שם סעף ב:

ג ד ה מיי שם הל' א

טוש"ע שם סעף א:

הנהגות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה מדר וכו' ואין תשמישו דומה לשל בית: (ב) תוס' ד"ה והצלעות וכו' ולא יהיו אחדים בקירות הבית: (ג) ד"ה ואינעיס וכו' ועוד לקרא דהכי מקושב פ"ק דקדושין:

לעזי רש"י

אפנטמ"ן [אפנטמ"ן]. מכנה נמוך מאחורי

בית או בצידי.

לודר"ש [לודר"ש]. שרף.

מוסף רש"י

היציע התחתונה חמש באמה רחבה. והמיכנה שש צאמה רחבה והשלישית שבע צאמה רחבה, למה, כי מגרעות נתן לבית סביב מזה, קומת התא חמש אמות וכשעולה כותל ההיכל חמש אמות גורע את עביו וכנס בו אמה לפניס והיטח כול אומה ניקפה אלפי קירות גג עליית התא, היא קרקעית לאמצעים, וכשעולה שער כנס אמה להיטח ראשי קירות עליית האמצעים, שהיא קרקע העליונה, נמצאת לאמצעים רחבה מן התחתונה אמה, והעליונה רחבה מן התיכונה אמה (מכ"ב ט א.) החלצעות צלע אל צלע. תא אל תא ותא על תא (יחזקאל תא ו.) והתא. הוא יציע שקורין אפנטו"ן בלע"ו (שם ט א.). לא את הבור ולא את הדות. המוכר את הבית לא מכר את הצור שבה או את הדות, צור בחפירה כלל צנין כלום, ודות צננין (שוכ"ב יט.) אף על פי שכתב לו עומקא ורומא. כדלוקמא רב דימי צנמלא (קטן טב.) דעומקא ורומא סתמא לא קני ואהני עומקא ורומא למקי עומקא ורומא ולא למקי צור ודות שתשמישין חלוק מן הבית, שאני עשוי אלא לצאוב ממנו מים (קטן טד. ובכו"ז לקמן פקח).

רבינו גרשום (המשך)

והיינו כי מגרעות היינו כניסות לבלתי אחוז בקירות הבית כדי שלא יהיו צריכין לנקוב הכותל בשביל הנחת הקורות שלא יחא הכותל מוכר אפי' שפתוח לבית כל שכן בראק חלילה שלפני הבית שפתוח לחצר ולבית ודבר חשוב לעצמו: אבל מאן דאמר בבראק חלילה. לא מיוזבנא דחשיב: ג' שמות יש לו. במקרא: והיציע התחתונה. אלו לשכות שהיו בנזיות חוץ לכותל בהמ"ק תחתים שנים ושלישים: זו על גב זו. וכי האי גונא היו בנזיות דק"ל דכותל ההיכל עביו שש אמות מלמטה כנגד היציע התחתונה והיא היתה חמש באמה רחבה וכנס אמה מכותל ההיכל כנגד תקרה של יציע התחתונה ועל אותה כניסה שוככות קצות קורותיו של יציע וממנו למעלה כנגד יציע התיכונה היה עביו של כותל היכל חמש אמה ולהכי הוה תיכונה שש באמה רחבה וכנגד תקרה של תיכון כנס אמה בכותל היכל שעל אותה כניסה קצות קורות תיכון שוככות וכנגד היציע שליש היה עובי הכותל היכל ד' אמות. ולהכי והשלישית שבע באמה רחבה וכנס עוד אמה מקום שקורותיו שוככות. נמצא מן תקרה השלישית ולמעלה עביו של כותל ג' אמה